BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2873/BKHCN-ĐTG V/v triển khai thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.	*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016*

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Phúc đáp Văn bản số DN17/2016HHDNNB ngày 23/6/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) về một số vướng mắc về Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư 23), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ luôn ủng hộ Hiệp hội JBAV trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Liên quan đến vướng mắc triển khai Thông tư 23 tại Văn bản số DN11/2016HHDNNB ngày 09/5/2016 của JBAV, ngày 01/6/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2211/BKHCN-ĐTG phúc đáp, đồng thời ngày 17/6/2016, theo đề nghị của JBAV, đại diện Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 23.

Về các vấn đề nêu tại Văn bản số DN17/2016HHDNNB, đều là những vấn đề đã được trao đổi tại Công văn số 2211/BKHCN-ĐTG ngày 01/6/2016 và tại cuộc họp ngày 17/6/2016 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, nay Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) có ý kiến tiếp như sau:

1. Vấn đề A. Về việc liệt kê Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án theo Luật Đầu tư:

Tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Luật Đầu tư đã quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội và Điều 37 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều có quy định nội dung giải trình về công nghệ đối với dự án đầu tư.

Khi lập hồ sơ dự án, trong giải trình về công nghệ sẽ phải bao gồm giải trình việc sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (nếu có) và liệt kê Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu, bao gồm các thông số kỹ thuật cơ bản.

Biểu mẫu liệt kê máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Hiệp hội đề xuất trong Văn bản DN17/2016HHDNNB còn thiếu thông tin về các thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị.

Việc liệt kê Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu do doanh nghiệp tự thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ không quy định cứng biểu mẫu và không phát sinh thủ tục.

Doanh nghiệp có thể áp dụng một trong hai sự lựa chọn:

- Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng khoản 2 Điều 6 Thông tư 23 thì phải có liệt kê Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu ngay tại thời điểm lập hồ sơ dự án đầu tư.

- Nếu không có Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án, doanh nghiệp phải áp dụng khoản 1 Điều 6 Thông tư 23 khi nhập khẩu.

Doanh nghiệp đầu tư cần nghiên cứu các nội dung quy định trong Thông tư 23 và cân nhắc, lựa chọn phương án thực hiện.

2. Vấn đề B: Về tiêu chí b khoản 1 Điều 6: *"b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường"*.

Tiêu chuẩn của các nước G7 là **tiêu chuẩn quốc gia** của 1 trong 7 nước thuộc G7 (Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Canada, Nhật Bản) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Cần lưu ý: tiêu chuẩn quốc gia của các nước G7, không phải là tiêu chuẩn quốc tế như trong Văn bản số DN17/2016HHDNNB đã nêu.

Mỗi loại máy móc, thiết bị khi sản xuất có tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường được quy định cho từng loại máy móc, thiết bị.

Theo quy định tại điểm b nêu trên, tiêu chuẩn sản xuất của máy móc, thiết bị có thể được so sánh sự phù hợp với hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN hoặc tiêu chuẩn quốc gia TCVN hoặc tiêu chuẩn các nước G7 đều được chấp thuận.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn xem xét sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với tiêu chuẩn của các nước G7 quy định về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, khi nhập khẩu, căn cứ máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu, doanh nghiệp phải tra cứu và tự xác định tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7 để xem xét phù hợp.

Ký hiệu Tiêu chuẩn quốc gia của Anh là: BS; Tiêu chuẩn quốc gia của Đức là: DIN; Tiêu chuẩn quốc gia của Pháp là: NF; Tiêu chuẩn quốc gia của Ý là: UNI; Tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ là: ANSI; Tiêu chuẩn quốc gia của Canada là: CAN; Tiêu chuẩn quốc gia của Nhật là: JIS.

Trường hợp cần hỗ trợ tra cứu, doanh nghiệp có thể liên hệ với Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trường hợp không tự tra cứu, doanh nghiệp có thể liên hệ với tổ chức giám định để được thực hiện và cấp chứng thư giám định.

Cũng cần lưu ý: tài liệu chứng minh máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 được quy định tại Điều 7 khoản 2, đó là một trong 2 loại sau:

- Giấy xác nhận của Nhà sản xuất về năm sản xuất và mức độ phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất với QCVN/TCVN/tiêu chuẩn của các nước G7.

- Chứng thư giám định của tổ chức giám định về năm sản xuất và mức độ phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất với QCVN/TCVN/tiêu chuẩn của các nước G7.

Doanh nghiệp cần cân nhắc, lựa chọn hình thức thích hợp.

Ngày 23/6/2016, Bộ KH&CN đã công bố danh sách tổ chức giám định theo quy định của Thông tư 23 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Đây là danh sách đợt 1, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục công bố bổ sung khi có đăng ký phù hợp.

3. Vấn đề C:

Quy định tại khoản 2 Điều 6 là áp dụng cho các dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, không áp dụng cho các trường hợp khác.

Các trường hợp khác, nếu nhập khẩu thiết bị trên 10 năm, phải áp dụng quy định tại Điều 13 Thông tư 23. Trường hợp đặc biệt. Doanh nghiệp phải được sự cho phép của Bộ KH&CN.

4. Vấn đề D: Về tổ chức giám định

Ngày 23/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố danh sách tổ chức giám định theo quy định của Thông tư 23 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Đây là danh sách đợt 1, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục công bố bổ sung khi có đăng ký phù hợp.

Bộ KH&CN luôn khuyến khích doanh nghiệp giám định từ nước ngoài, ngay tại bến đi. Doanh nghiệp sử dụng tổ chức giám định nước ngoài cần yêu cầu tổ chức giám định nước ngoài đăng ký thông tin về Bộ KH&CN để được tổng hợp, công bố. Các thông tin cần gửi về Bộ KH&CN thực hiện theo khoản 2 Thông tư 23 và được chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Phụ lục này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN.

Tổ chức giám định phải xây dựng Quy trình thẩm định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu Thông tư 23. Thời gian thẩm định do Tổ chức giám định quy định và thông báo công khai.

5. Về vấn đề E: Sản phẩm nhóm 2

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ không phải chịu sự điều chỉnh của Thông tư 23.

Hiện nay có 09 Bộ ban hành 09 Danh mục này và việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu vẫn đang được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và không quy định mã số HS kèm theo Danh mục.

Máy móc, thiết bị khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần đối chiếu với các Danh mục này để thực hiện và tự xác định mã số HS cho hàng hóa của mình.

6. Vấn đề F: Thành lập đầu mối liên lạc giải đáp thắc mắc về Thông tư 23:

Trong thông báo Danh sách tổ chức giám định, Bộ KH&CN đã thông báo địa chỉ để liên lạc, cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hiện Thông tư 23, mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ
- Bộ Khoa học và Công nghệ
Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04 35560705; 04 35560703; 04 35560702.
Email: vudtg@most.gov.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến để Quý Hiệp hội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

Đỗ Hoài Nam